

1502005-12.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236640/2021 - 02º D.P.

CARAPICUIBA, 19950452 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 1207/21/432 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2236640 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502005-12.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502005-12.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236640/2021 - 02º D.P.

CARAPICUIBA, 19950452 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 1207/21/432 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2236640 - 02º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

BRUNO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS, qualificado às fls. 15/16, LEONARDO RIBEIRO TIBURCIO, qualificado nos autos às fls. 19/20 e IGOR RUBENS MORAES DA SILVA, qualificado às fls. 17/18, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 157, §1º e §2º, inciso II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 09h26, na Rua Eduardo Augusto Mesquita, nº 2000 - Gráfica Brexel - Área Rural - Carapicuíba - SP, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e propósitos entre eles, mediante o emprego de arma branca, logo após

subtrair coisa alheia móvel consistente em aparas de papel, avaliadas em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à sociedade empresária Brecel Editora e Gráfica LTDA, representado por Ricardo Sérgio Bigatti, empregaram violência contra a vítima Pedro Manuel Silveira Bigatti e grave ameaça contra as vítimas Pedro Manuel Silveira Bigatti e Ricardo Sérgio Bigatti, a fim de assegurar a detenção da coisa para eles, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09), auto de avaliação (fls. 12), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 13/14), fotografias de fls. 65/70 e relatório de investigações de fls. 71/78.

Segundo a denúncia, Bruno, Leonardo e Igor resolveram furtar aparas de papel da sociedade empresária Brecel Editora e Gráfica Ltda e, para tal intento, faziam uso do veículo Kombi, placa LAY7320 e um pedaço de madeira e uma barra de ferro. Em ato contínuo, os denunciados compareceram até o local, aproximaram-se da caçamba que acondicionava as aparas de papel das vítimas, a qual se situava no estacionamento aberto ao lado estabelecimento vítima, e passaram a subtrair as aparas de papel. Acontece que os denunciados foram flagrados, pelas imagens da câmera de segurança, furtando os bens das vítimas, no interior da caçamba pertencente a empresa (fls. 65/70), o que fez com que Ricardo Sergio Bigatti e Pedro Manuel Silveira Bigatti fossem ao encalço dos roubadores, impedindo o ato criminoso. Assim que flagrados, os denunciados se negaram a deixar o local e se insurgiram contra as vítimas, iniciando um conflito entre eles. Nesse momento, Leonardo desferiu um soco no olho Pedro, enquanto isso os denunciados ameaçavam as vítimas coma barra de ferro e o pedaço de madeira. Nesse momento, apareceu um caminhão de sucata, de cor vermelha, próximo ao local, o que deu a oportunidade para a fuga dos denunciados. Após tais fatos, Ricardo acionou a Polícia Militar que, munida das características dos denunciados, partiu ao encalço dos roubadores. Próximo ao local dos fatos, agentes da lei lograram êxito em encontrar os denunciados munidos de um pedaço de madeira e uma barra de ferro. No momento da abordagem, as vítimas presenciaram a ação policial e confirmaram serem os denunciados os autores do crime em questão. Já na Delegacia de Polícia, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal dos denunciados (fls. 13/14).

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2021 (fls. 182/183).

Na audiência de instrução, os acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns às partes, sendo os acusados interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, pugnando pela improcedência da ação, com absolvição dos acusados por falta de provas (fls. 235/241; 249/253).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Não obstante o constante no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de avaliação (fl. 12), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 13 e 14), fotografias do local (fls. 65/70), relatório de investigação com imagens das câmeras de segurança (fls. 71/78), dúvidas restam acerca da própria existência do crime. Senão, vejamos.

Na fase policial, a vítima Pedro Manuel Silveira Bigatti relatou que estava trabalhando com seu pai na Gráfica Brecel. Seu genitor visualizou pelas câmeras de segurança que havia uma movimentação suspeita em uma caçamba de reciclado de propriedade da gráfica localizada ao lado do galpão do estabelecimento. Foi com seu pai Ricardo Sérgio Bigatti saber do que se tratava. Chegando ao local, visualizou três indivíduos subtraindo os materiais recicláveis da caçamba que a Gráfica guarda para vender ao ferro-velho. Acompanhado de seu pai, pediu para que os indivíduos saíssem da caçamba. Iniciou-se uma discussão e os autores foram em direção às vítimas com o fim de agredi-las, com pedaço de madeira e com barra de ferro. Pedro foi acertado com um soco no olho por um dos autores (fl. 06). Em juízo prestou declarações similares àquela produzida na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que os acusados acabaram fugindo sem os bens. Sofreu uma

lesão no rosto e abriu sua sobancelha. Não estavam portando canivete quando foram ao encontro dos acusados. Quando visualizaram os acusados pelas câmeras, eles estavam colocando os papelões dentro das bolsas, apenas não conseguiram levar os bens na fuga. Reconheceu novamente os acusados Bruno e Leonardo em juízo. Em sede inquisitorial, a vítima Ricardo Sérgio Bigatti aduziu ser proprietário da empresa Brecel Editora e Gráfica Ltda. e, no estacionamento (fechado) da empresa fica uma caçamba de aparas de papel para venda e reciclagem. A Gráfica vende este material para empresa de reciclagem, apresenta a nota fiscal. Por volta das 09h00 da manhã, visualizou pelas câmeras de segurança três indivíduos que chegaram em um veículo Kombi, de cor branca, de placas LAY 7320 e, estavam retirando as aparas da caçamba que pertence à empresa. Neste momento saiu da empresa, juntamente com seu filho Pedro, com a finalidade de impedir que tais indivíduos levassem o material que lhes pertence. Ao se aproximar dos mesmos e pedir para que fossem embora, estes se negaram a deixar o local, momento que se iniciou discussão e na sequência uma briga. Os indivíduos se utilizaram de um pedaço de madeira e um cano de ferro, sendo Pedro agredido com um soco no olho pelo indivíduo de nome Leonardo Ribeiro Tibúrcio, este reconhecido e comprovado através do vídeo apresentado. O valor aproximado do material que estava na caçamba é de R\$ 3.000,00, posto que vende o material a cada 15 dias. A contenda somente parou quando um caminhão vermelho de sucata parou para ver o que estava acontecendo, momento que os indivíduos correram. Telefonou para a Polícia Militar e quando se dirigia ao Hospital para socorrer seu filho, com o olho machucado, deparou-se com os Policiais Militares abordando os indivíduos e foi informado que os autores seriam conduzidos para o Distrito Policial. Comprometeu-se em comparecer na unidade Policial, após o devido socorro de seu filho, o que ocorreu (fl. 07). Em juízo prestou declarações similares àquela produzida na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que foram ao local com umas varas na mão para questionar os acusados, mas mesmo assim eles foram para cima e as agressões iniciaram. Reconheceu os acusados na Delegacia e em juízo somente reconheceu o acusado Bruno.

A testemunha Jean Carlos de Lima Silva, policial militar, narrou que foi acionado pelo COPOM e informado que havia ocorrido um roubo nas mediações. Deslocou-se ao local dos fatos juntamente com seu parceiro policial Joel Pereira da Silva e durante o percurso encontraram três indivíduos munidos com pedaços de madeira e barras de ferro. Abordaram-nos, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem, feita próximo local dos fatos, as vítimas passaram e reconheceram os abordados como sendo os agressores. Os policiais conduziram os autores ao Distrito Policial e orientaram as vítimas a comparecerem no Distrito Policial (fl. 10). Em juízo prestou declarações similares àquela produzida na fase inquisitiva, não havendo contradições.

A testemunha Joel Pereira da Silva, policial militar, que acompanhava seu colega de farda Jean Carlos de Lima na ocorrência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 11), quanto em juízo. Nesta oportunidade, acrescentou que as vítimas narraram que entraram em luta corporal com os acusados, usaram madeira, ferro. O filho era quem ficou machucado. Os réus foram detidos em locais próximos e eles foram reconhecidos pelas vítimas. Eles alegaram que acreditavam que o material não pertencia à gráfica, mas estava dentro do terreno da gráfica.

Na fase policial, o acusado Bruno Henrique Moraes dos Santos, permaneceu em silêncio (fls. 15/16). Em juízo, disse já ter sido condenado por roubo e estava em regime aberto, adulteração de placas e corrupção de menor. Estava há quatro meses em liberdade e estava trabalhando com ferro velho. Sobre os fatos, disse que foi com seu primo Igor e encontrou Leonardo, estavam indo na central da reciclagem para vender material. No caminho, passaram na frente da gráfica, que não sabia que era gráfica e viu a caçamba, e Igor disse para pararem. Leonardo desceu e pegou os papelões no chão, e manobrou a Kombi para eles pegarem os papeis. Quando estava de costas, segurando o "bag", sentiu um pedaço de madeiro batendo nas costas, e questionou a vítima, que disse que estavam roubando. Igor e Leo colocaram a cabeça para fora da caçamba e deram uma porrada na cabeça de Leonardo. Depois chegou o filho dele e veio com o canivete e mandaram sair fora, puxou a faca para Leonardo,

que pulou pra trás e tentou furá-lo novamente, quando seu primo deu um soco no tosto dele. Os caminhoneiros chegaram e explicaram o que estava acontecendo e saíram fora. Como esqueceram um bag no local, voltaram e chegaram lá, como a vítima estava com a faca, pegaram uma barra de ferro para se defender porque queria apenas o bag, quando foram detidos pelos policiais, tendo as vítimas acusados ele e os demais de roubo. O local é um terreno com um alambrado de um lado e o outro lado aberto, e a caçamba estava na entrada, com os papelões no chão, acreditando que esses papelões não teriam utilidade. As firmas em volta têm portões fechados. O papelão estava sendo colocado no bag.

Em sede inquisitiva, o réu Leonardo Ribeiro Tibúrcio permaneceu silente (fls. 19/20). Em juízo, disse já ter ficado internado por roubo quando menor e um roubo enquanto maior. Estava de regime aberto há um ano e quatro meses, trabalhava com reciclagem no ferro velho, junto com Bruno, são primos. Sobre os fatos, disse que saiu com Bruno para ir na central de reciclagem, junto também com Igor, e na volta, passaram para recolher mais materiais e Igor viu a caçamba dentro de um estacionamento aberto. Foi ver o que tinha na caçamba e viu papelões no chão, recolheu, e falou para eles colocarem o carro próximo para recolher os papeis, que era bastante. Entrou na caçamba e começou a pegar os papeis na bag, ouviu os meninos gritando e colocou a cabeça para fora, e viu o senhor agredindo os meninos com a madeira, depois que levantou novamente, ele deu uma "madeirada na sua cabeça, saiu para fora e os acusaram de roubar, mas disse que não estavam roubando. O filho dele já veio com um cabo de vassoura e começou a bater neles, ele sacou uma faca e tentou furá-lo, mas disse que não queria confusão e ele o xingou, então deu um murro na cara dele. Entraram no carro e foram embora. Depois viram que esqueceram a bag e acharam o pedaço de madeira no chão, e a barra de ferro já era da perua, e no meio do caminho foram abordados pelos policiais, tendo os donos da empresa os acusado de roubo. O estacionamento estava aberto, não tinha portão, havia carros estacionados ali. Ficou tudo para trás, não levaram nada.

Na Delegacia de polícia, o acusado Igor Rubens Moraes da Silva declarou que na data dos fatos, seu primo Leonardo o chamou para fazer um "bico" recolhendo material para reciclagem. Estavam passando pela rua, quando viram uma caçamba dentro de um estacionamento e nela continha papelão. Decidiram pegar, momento em que apareceram dois homens, sendo um rapaz e um outro aparentando ter mais idade. O rapaz aparentava estar com uma faca ou canivete e partiu para agredi-los, momento que se defenderam iniciando uma briga. Resolveram sair do local, encerrando a briga. Pouco tempo depois retornaram para buscar o "bag" (saco de recolher reciclagem), momento que foram abordados pela Polícia Militar próximo ao local da briga. Confirma estarem portando uma "madeira" e um "cano de ferro" (fls. 17/18). Em juízo, disse já ter sido condenado por roubo, é casado e tem dois filhos de criação e sua esposa está grávida. Estava trabalhando no ferro velho e já trabalhou registrado em restaurantes. Sobre os fatos, disse que foi com Bruno para vender os materiais de reciclagem e no caminho viram um estacionamento cercado e uma caçamba grande com papeis no chão. Leonardo viu que tinha reciclagem, Bruno parou o carro e começaram a recolher no bag o material. As vítimas falaram que estavam roubando, e disse que estavam apenas catando reciclagem. Ela pegou um cabo e agrediu Leonardo e Bruno. O filho dele sacou um canivete e para se defender Leonardo deu um soco no Bruno.

Foram embora e precisavam do bag, e pegaram uma madeira para se defender, quando então foram abordados pela polícia, tendo as vítimas comparecido dizendo que estavam roubando. O pai do menino deu uma madeirada na frente dos policiais em Bruno. Na Delegacia falaram onde estavam a perua e não tinha nada de ilícito. Eles buscaram as câmeras e viram que estavam tranquilo, mas não se comunicaram com as vítimas. Não mais roubou depois que foi condenado, em nenhum momento agrediu eles, eles que chegaram agredindo. Primeiro chegou o pai e depois o filho no local, o pai chegou questionando que estavam roubando, e disse que não. O portão era aberto no local, parecia estacionamento de mercado, e acharam que a caçamba era para recolher o material reciclável. Recolhem os materiais recicláveis na rua e no mercado.

Decidiram parar acreditando que era um estacionamento no mercado e viu papelão no chão, estavam recolhendo honestamente. Não havia placas dizendo que o material era de graça, deveria ter se comunicado antes com o local para saber se poderia pegar.

Não obstante a existência de indícios do crime de roubo perpetrado pelos acusados na fase policial, os elementos de informação ali colhidos não se confirmaram em juízo.

As imagens acostadas às fls. 65/67 corroboram as versões dos acusados de ausência de dolo de furto ou roubo, vez que a caçamba contendo os materiais recicláveis posicionava-se do lado de fora da empresa, dentro de um terreno parcialmente aberto, o que gera aparência de material destinado a descarte, como comumente se observa em supermercados e indústrias na cidade. Ademais, como apontado pelo Ministério Público, não se vislumbra das imagens de fls. 71/78 que os acusados tenham agido clandestinamente ou de maneira a demonstrar eventual intento criminoso.

Outrossim, as imagens de fls. 71/78 são compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pelos acusados, vez que é possível visualizar os denunciados recolhendo o material reciclável enquanto as supostas vítimas chegam no terreno armadas com varetas, pegando-os de surpresa, quando então iniciaram-se as agressões.

Destarte, não sendo os indícios colhidos na fase inquisitorial confirmados em juízo, de rigor a absolvição dos acusados pela fragilidade probatória.

Ante o exposto e com estes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para ABSOLVER BRUNO HENRIQUE MORAES DOS SANTOS, qualificado às fls. 15/16, LEONARDO RIBEIRO TIBURCIO, qualificado nos autos às fls. 19/20 e IGOR RUBENS MORÃES DA SILVA, qualificado às fls. 17/18, da imputação prevista no artigo 157, §1º e §2º, inciso II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade desta decisão. Expeça-se alvarás de soltura clausulado de imediato.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA